

מסורת הש"ס

(א) קדושין עד: לעיל מד.
[לקמן פה:]; (ב) [לעיל מד.]; (ג) [ע' צפי' הכיז מנבעטורה ריש פ"ד דלכות]; (ד) [לעיל ח: ית.]; (ה) לעיל ח: (ו) לעיל ד. [לקמן יז.]; (ז) [כמותו כט: קדושין סד. סת.]; (ח) רש"ל מ"ו, (ט) [קדושין סת. ע"ש]; (י) [דברים כג.]; (י) [דברים כה.]; (יג) [ל' אחר ד"ה מאשת]; (ט) [ויקרא יח.]; (ס) [כדלמא ב"ב קל: מה: יז.];

**תורה אור השלם**

- לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה בנף אביו: דברים כג א
- לא יבא ממזר בקהל י' גם דור עשירי לא יבא לו בקהל י': דברים כג ו

**גליון הש"ס**

תוס' ד"ה לכתוב רחמנא וכו' ולפירו' צ"ל וכו'. וכפירוי צ"ל כנ"ל:

**הגהות הב"ח**

(א) רש"י כל שאר וכו' וממנה קורבנ דאבר וכוון נושא: (ב) ד"ה לא יקח וכו' דמחייבי מיתות הוא אבל אלא יגלה: (ג) תוס' ד"ה שמעון וכו' מפי ממזר. כ"נ בפרק יט נוטלין קל קל ליה אשת אחי אציו וזכרת והאי דהדר כתבה במשנה תורה משום למסמן ליה לא יצא ממזר ולאשמעינ דיש ממזר מחייבי כריתות: ה"ג ורבי **יהושע** לנפונ רחמנא לא יגלה. כלומר

**מוסף רש"י**

כל שאר בשר שהוא בלא יבא. אע"פ שחזק אלה בלא הולד ממזר (קדושין ע"ד). כל שחיובין עליו כרת. שחיבין על חמה בשה כרת גיד שמים (סו.ה) הכל מודים. שמעון הממעי דלמא יש ממזר מחייבי כריתות מודה בזה על הגדה. ור' עקיבא דלמא יש ממזר מחייבי לאוין מודה בזה על הסוטה (קדושין סח.).

תוס' חד מקמאי הכל מודים בבא על הגדה ועל הסוטה ועל שומרת יבם שאין הולד ממזר הא דאמר הבא על הסוטה דאין הולד ממזר ה"מ דרך זנות אי"מ מדאורייתא אבל דרך נישואין הולד ממזר מדרבנן. וזו היא ששינוי האשה שחלף בעלה למד"ה וא"ל מת בעלך ואח"כ בא בעלה חצא מהו ומה והולד ממזר מהו [ומזה]. פירוש משני דאוריית' ומראשון דרבנן שדוק קנסא שמה יאמרו גרש זה ונשא זה ומ"מ אסור בממזרת שאין ב"ד מתנין לעקור דבר מן ההורה. ומאי ממזר דקאמר שאסור בבת ישראל והכי איתא בפרק האשה רבה שמה בממזרות. אלמא אינו ממזר אלא מדרבנן אלא לאו (א) דברי הכל לאו ממזר ואפי' לר"ש התימי (ב) הא דאמרו לעיל לענין טבילה איתמר כתב הראב"ד פי' לענין טבילה שהוא צריך טבילה אעפ"י שטבל כבר לשם עבודת

## החולץ ליבמתו פרק רביעי יבמות

**בתנ"י** **כל שאר בשר שהוא בלא יבא**. כל קורבה שהיא בלאו ואפי' אין בה כרת כגון אנוסת אציו וכרזי יהודה דהיא בלאו דלא יגלה כנף אציו<sup>(א)</sup> וממנה קורבה<sup>(ב)</sup> כגון נושא חלוטמו דהוי בלא יבנהיס והוי לאו דקורבה בלא כרת: **כל שחיבין עליו כרת**. אבל נושא חלוטמו לא הוי ממזר: **ט לקיים דברי רבי יהושע**. לא היה כתוב במגלה אלא ארישא קאי אמר ר"ש בן עזאי לקיים דברי ר' יהושע כו': **מאשפת איש**. חייבי מיתות כו': **גב' ופסיב לא יבא ממזר**. וסמך ליה לא יגלה: דר' יהודה ורבנן בפרק נושאין על האנוסה (לקמן דף יז.); ולרבי **סימאי**.

בכתובות (דף כט.); וקדושין (דף סח.) מן הכל היה עושה ר"ע ממזרים חוץ מאלמנה לנ"ג עשועה חללין ולא ממזרי'. מדקאמר חוץ מאלמנה אלמא אפי' חייבי לאוין שלא ממנה קורבה מרצה כגון מחזיר גרושתו משינאשת וכגון נתינה לישראל דקיימא בלא תמכתן בס' (דברים יו) ומשכנה אומות הוא וכגון עמוני שנשא בת ישראל בניו ממזרים: **חייבי עשה**. מזרי או לדומי קודם ג' דורות דכתיב (דברים כג) דור שלישי יצא להם ולא שני ולא בזה מכלל עשה עשה. והא דר' ישבב נמי בכתובות עשה (סז) צואו ונזות על עקיבא בן יוסף שהיה אומר כל שאין לו ביהא בישראל הולד ממזר: **סבר לה כרבנן**. דפליגי אדריבי יהודה בנושאין על האנוסה (לקמן דף יז.) ואמרי האי לא יגלה כנף אציו בשומרת יבם של אציו הכתוב מדבר דהויא לה חייבי כריתות וסמך ליה לא יבא ממזר אלמא מחייבי כריתות הוי ממזר ורבי יהושע לכתוב רחמנא לא יגלה לא יקח<sup>(א)</sup> (ולא יגלה) למה לי אלא לאו הכי קאמר מלא יקח עד לא יגלה הוי ממזר טפי לא הוי ממזר<sup>(ב)</sup> אמר אב"י הכל מודים בבא על הגדה ועל

יגלה כנף אציו לחודיה ולאשמעינ דיש או מחייבי לאוין לרבי יהודה וכל שכן מאשפת אב דהויא בכתר ומיתה: לא יקח. איש את אשת אציו למה לי למכתב אלא ש"מ מדכתביה הא קמ"ל דלא יצא ממזר עלה קאי דמינה הוא דהוי ממזר משום דחייבי מיתות הוא (א) ולא יגלה כנף אציו לא קאי. ואי קשיא כנף אציו למאי כתביה אי בשומרת יבם לעצור עליו בשני לאוין ערות אחי אצין לא תגלה<sup>(א)</sup> ולא דלא יגלה כנף אציו ואי באנוסת אציו אשמעינ דאסורה: **מלא יקח עד לא יגלה**. דהיינו אשת אב הכתובה בין לא יקח ללא יגלה: **הכל מודים**. ואפילו שמעון המימיני: **בבא על הגדה**. אע"ג דקאי בכתר אין הולד ממזר: והבא

**ובת"ב** **אא יבא ממזר**. וא"ת והא מפסיק קרא דלא יצא פזוע דכא צינמא וי"ל דכיון דלאו בני צנים נינהו ולא שייך מינייהו ממזר לא חשיב הפסק: **לכתוב רחמנא או** אא יקח או אא יגלה. צקונטרס גרס לכתוב רחמנא לא יגלה ופי' דמלא יגלה לחודיה

שמעינ דיש ממזר מחייבי כריתות לרבנן או מחייבי לאוין לר' יהודה לא יקח איש את אשת אציו למה לי למכתב אלא ש"מ מדכתביה הא קמ"ל דלא יצא ממזר עלה קאי דמינה הוא דהוי ממזר משום דחייבי מיתות הוא (א) ולא יגלה כנף אציו לא קאי. ואי קשיא כנף אציו למאי כתביה אי בשומרת יבם לעצור עליו בשני לאוין ערות אחי אצין לא תגלה<sup>(א)</sup> ולא דלא יגלה כנף אציו ואי באנוסת אציו אשמעינ דאסורה: **מלא יקח עד לא יגלה**. דהיינו אשת אב הכתובה בין לא יקח ללא יגלה: **הכל מודים**. ואפילו שמעון המימיני: **בבא על הגדה**. אע"ג דקאי בכתר אין הולד ממזר: והבא

**ובת"ב** **אא יבא ממזר**. וא"ת והא מפסיק קרא דלא יצא פזוע דכא צינמא וי"ל דכיון דלאו בני צנים נינהו ולא שייך מינייהו ממזר לא חשיב הפסק: **לכתוב רחמנא או** אא יקח או אא יגלה. צקונטרס גרס לכתוב רחמנא לא יגלה ופי' דמלא יגלה לחודיה שמעינ דיש ממזר מחייבי כריתות לרבנן או מחייבי לאוין לר' יהודה לא יקח איש את אשת אציו למה לי למכתב אלא ש"מ מדכתביה הא קמ"ל דלא יצא ממזר עלה קאי דמינה הוא דהוי ממזר משום דחייבי מיתות הוא (א) ולא יגלה כנף אציו לא קאי. ואי קשיא כנף אציו למאי כתביה אי בשומרת יבם לעצור עליו בשני לאוין ערות אחי אצין לא תגלה<sup>(א)</sup> ולא דלא יגלה כנף אציו ואי באנוסת אציו אשמעינ דאסורה: **מלא יקח עד לא יגלה**. דהיינו אשת אב הכתובה בין לא יקח ללא יגלה: **הכל מודים**. ואפילו שמעון המימיני: **בבא על הגדה**. אע"ג דקאי בכתר אין הולד ממזר: והבא

## החולץ ליבמתו פרק רביעי יבמות

## ממ.

**שמעון** התימני **אומר בו'** והלכה בדבריו. אע"ג דאין למדין הלכה מפי גמרא (א) והכא הלכתא כוותיה דסתמא דפרק האומר (קדושין דף סו: וסז) גראה עיקר דכהאי גוונא קרי הלכתא פסיקתא בצבא קמא (ד' קב.) ובמסקנת ע"ז (דף ז: וסז) בזהאי דכל המשנה ידו על התחמונה ולעיל בפי

קמא (דף יד. וסז) אמר פשיטא בני חייבי לאוין כשרים נינהו ובפרק שני (לעיל כג.) קאמר רב פפא מסתברא חייבי לאוין תפסי בזה קידושין ולעיל (דף מה.) פסקינן דעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר וכמה אמוראי דליירי בלרת מחזיר גרושתו ולר"ע לא משכח לה זרה דאין קידושין מופסין בחייבי לאוין וכרזי יהושע נמי יש להוכיח דלא קי"ל כוותיה דלמר לעיל (סז:) ושיניהם לא למדה אלא מאשפת אב ומייבי כריתות דמו לאשפת אב כלולי עלמא ולעיל צריש פירקין (דף ג.) קאמר רבצ"י דהלכתא כוותיה דאין ממזר מספק משמע דהיא ממזר מאשפת אב ולעיל (ד' מ:) אמר רב טובי בר קיסנא הבא על זרת חלוטמו הולד ממזר ואפילו רבי יוחנן לא פליג אלא משום דלרע חלוטה בלאו א': **רבי יהושע אומר בל' שחיביין ע"זו בו'**. יש מגיהס ר' יהודה במקום רבי יהושע דבפרק עשרה יוחסין (קדושין דף עז:;) גבי כל האסורין בזה בקהל מותרים לזא זה זזה ור' יהודה אוסר ומפרש עלה דר' יהודה סבר דממזר מחלומו לא הוי ממזר אלא מאשפת איש ופריך עלה תנינא מהך דהכא ואין נראה דהיאך היה בן עזאי אומר לקיים א"ש פלוגי ממזר אביו וסבר לה כר' יהודה דאמר חייבי לאוין וסמך ליה **לא יבא ממזר** בקהל ה' אלמא מהני הוי ממזר<sup>(א)</sup> ולרבי סימאי דמרבה שאר חייבי לאוין דלאו דשאר ולרבי ישבב דמרבה אפילו חייבי עשה נפקא להו מולא ושמעון התימיני סבר לה כרבנן דאמרי בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר דהויא לה חייבי כריתות וסמך ליה לא יבא ממזר אלמא מחייבי כריתות הוי ממזר ורבי יהושע לכתוב רחמנא לא יגלה לא יקח<sup>(א)</sup> (ולא יגלה) למה לי אלא לאו הכי קאמר מלא יקח עד לא יגלה הוי ממזר טפי לא הוי ממזר<sup>(ב)</sup> אמר אב"י הכל מודים בבא על הגדה ועל

כרזי עקיבא דיש ממזר מחייבי לאוין כדפרישית לעיל (ד' מה.) גבי ההוא דלמא לקמיה דרבי יהודה וכדלמר בפ' ארבע מיתות (פסחים ד' נג: וסז) אלא ודאי ר' יהושע גרסינן והתם פריך תנינא משום דהוה ליה למיתני וכן היה רבי יהודה אומר כדציו אי הוה סבר כר' יהושע ומיחו התם דפריך תנינא הוה מזי למפיךך טפי שפיר דלא אפשר לומר דלר' יהודה ממזר מחלומו לא הוי ממזר כיון דמוקי קרא בלנוסת אציו וסבר כר"ע דיש ממזר מחייבי לאוין: **א"ש פלוגי ממזר מאשפת איש בו'**. תימה דלא נקט חייבי מיתות צ"ד סתם ואי משום דמעשה שהיה כך היה א"כ מני"ל דהוי כר' יהושע וי"ל דנקט אשת איש לרבותא דלע"פ שהוא קל משאר חייבי מיתות דהוי בחנוק ויש לה היתר בחיי אוסרה:

ממזר אביו וסמך ליה לא יבא ממזר אלמא מחייבי לאוין וסבר כר"ע דיש ממזר מחייבי לאוין: **א"ש פלוגי ממזר מאשפת איש בו'**. תימה דלא נקט חייבי מיתות צ"ד סתם ואי משום דמעשה שהיה כך היה א"כ מני"ל דהוי כר' יהושע וי"ל דנקט אשת איש לרבותא דלע"פ שהוא קל משאר חייבי מיתות דהוי בחנוק ויש לה היתר בחיי אוסרה: ממזר אביו וסמך ליה לא יבא ממזר אלמא מחייבי לאוין וסבר כר"ע דיש ממזר מחייבי לאוין: **א"ש פלוגי ממזר מאשפת איש בו'**. תימה דלא נקט חייבי מיתות צ"ד סתם ואי משום דמעשה שהיה כך היה א"כ מני"ל דהוי כר' יהושע וי"ל דנקט אשת איש לרבותא דלע"פ שהוא קל משאר חייבי מיתות דהוי בחנוק ויש לה היתר בחיי אוסרה: ממזר אביו וסמך ליה לא יבא ממזר אלמא מחייבי לאוין וסבר כר"ע דיש ממזר מחייבי לאוין: **א"ש פלוגי ממזר מאשפת איש בו'**. תימה דלא נקט חייבי מיתות צ"ד סתם ואי משום דמעשה שהיה כך היה א"כ מני"ל דהוי כר' יהושע וי"ל דנקט אשת איש לרבותא דלע"פ שהוא קל משאר חייבי מיתות דהוי בחנוק ויש לה היתר בחיי אוסרה: ממזר אביו וסמך ליה לא יבא ממזר אלמא מחייבי לאוין וסבר כר"ע דיש ממזר מחייבי לאוין: **א"ש פלוגי ממזר מאשפת איש בו'**. תימה דלא נקט חייבי מיתות צ"ד סתם ואי משום דמעשה שהיה כך היה א"כ מני"ל דהוי כר' יהושע וי"ל דנקט אשת איש לרבותא דלע"פ שהוא קל משאר חייבי מיתות דהוי בחנוק ויש לה היתר בחיי אוסרה:

(א) גראה עיקר דכהאי גוונא קרי הלכתא פסיקתא בצבא קמא (ד' קב.) ובמסקנת ע"ז (דף ז: וסז) בזהאי דכל המשנה ידו על התחמונה ולעיל בפי

קמא (דף יד. וסז) אמר פשיטא בני חייבי לאוין כשרים נינהו ובפרק שני (לעיל כג.) קאמר רב פפא מסתברא חייבי לאוין תפסי בזה קידושין ולעיל (דף מה.) פסקינן דעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר וכמה אמוראי דליירי בלרת מחזיר גרושתו ולר"ע לא משכח לה זרה דאין קידושין מופסין בחייבי לאוין וכרזי יהושע נמי יש להוכיח דלא קי"ל כוותיה דלמר לעיל (סז:) ושיניהם לא למדה אלא מאשפת אב ומייבי כריתות דמו לאשפת אב כלולי עלמא ולעיל צריש פירקין (דף ג.) קאמר רבצ"י דהלכתא כוותיה דאין ממזר מספק משמע דהיא ממזר מאשפת אב ולעיל (ד' מ:) אמר רב טובי בר קיסנא הבא על זרת חלוטמו הולד ממזר ואפילו רבי יוחנן לא פליג אלא משום דלרע חלוטה בלאו א': **רבי יהושע אומר בל' שחיביין ע"זו בו'**. יש מגיהס ר' יהודה במקום רבי יהושע דבפרק עשרה יוחסין (קדושין דף עז:;) גבי כל האסורין בזה בקהל מותרים לזא זה זזה ור' יהודה אוסר ומפרש עלה דר' יהודה סבר דממזר מחלומו לא הוי ממזר אלא מאשפת איש ופריך עלה תנינא מהך דהכא ואין נראה דהיאך היה בן עזאי אומר לקיים א"ש פלוגי ממזר אביו וסבר לה כר' יהודה דאמר חייבי לאוין וסמך ליה **לא יבא ממזר** בקהל ה' אלמא מהני הוי ממזר<sup>(א)</sup> ולרבי סימאי דמרבה שאר חייבי לאוין דלאו דשאר ולרבי ישבב דמרבה אפילו חייבי עשה נפקא להו מולא ושמעון התימיני סבר לה כרבנן דאמרי בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר דהויא לה חייבי כריתות וסמך ליה **לא יבא ממזר** אלמא מחייבי כריתות הוי ממזר ורבי יהושע לכתוב רחמנא לא יגלה לא יקח<sup>(א)</sup> (ולא יגלה) למה לי אלא לאו הכי קאמר מלא יקח עד לא יגלה הוי ממזר טפי לא הוי ממזר<sup>(ב)</sup> אמר אב"י הכל מודים בבא על הגדה ועל

יגלה כנף אציו לחודיה ולאשמעינ דיש או מחייבי לאוין לרבי יהודה וכל שכן מאשפת אב דהויא בכתר ומיתה: לא יקח. איש את אשת אציו למה לי למכתב אלא ש"מ מדכתביה הא קמ"ל דלא יצא ממזר עלה קאי דמינה הוא דהוי ממזר משום דחייבי מיתות הוא (א) ולא יגלה כנף אציו לא קאי. ואי קשיא כנף אציו למאי כתביה אי בשומרת יבם לעצור עליו בשני לאוין ערות אחי אצין לא תגלה<sup>(א)</sup> ולא דלא יגלה כנף אציו ואי באנוסת אציו אשמעינ דאסורה: **מלא יקח עד לא יגלה**. דהיינו אשת אב הכתובה בין לא יקח ללא יגלה: **הכל מודים**. ואפילו שמעון המימיני: **בבא על הגדה**. אע"ג דקאי בכתר אין הולד ממזר: והבא

**ובת"ב** **אא יבא ממזר**. וא"ת והא מפסיק קרא דלא יצא פזוע דכא צינמא וי"ל דכיון דלאו בני צנים נינהו ולא שייך מינייהו ממזר לא חשיב הפסק: **לכתוב רחמנא או** אא יקח או אא יגלה. צקונטרס גרס לכתוב רחמנא לא יגלה ופי' דמלא יגלה לחודיה שמעינ דיש ממזר מחייבי כריתות לרבנן או מחייבי לאוין לר' יהודה לא יקח איש את אשת אציו למה לי למכתב אלא ש"מ מדכתביה הא קמ"ל דלא יצא ממזר עלה קאי דמינה הוא דהוי ממזר משום דחייבי מיתות הוא (א) ולא יגלה כנף אציו לא קאי. ואי קשיא כנף אציו למאי כתביה אי בשומרת יבם לעצור עליו בשני לאוין ערות אחי אצין לא תגלה<sup>(א)</sup> ולא דלא יגלה כנף אציו ואי באנוסת אציו אשמעינ דאסורה: **מלא יקח עד לא יגלה**. דהיינו אשת אב הכתובה בין לא יקח ללא יגלה: **הכל מודים**. ואפילו שמעון המימיני: **בבא על הגדה**. אע"ג דקאי בכתר אין הולד ממזר: והבא

#### עין משפט

נר מצוה

קמא א מיי פט"ו מהל' אסורי ביאה הל' א סמג לאוין קח טוש"ע אה"ע סימן ד סעף ג: קב ב מיי שס פ"ב הל' ט סמג לאוין שס טוש"ע שס טו סעף ס:

**תוספות ישנים**

(א) ויעד ראה דלמר רב נתמן (בבבזין ע"ו) גבי כווי ממזר מחלומו וממזר מלמא איש נתעברו בזה משמע שז ממזר מחלומו דהוי חייבי כריתות ויש לדמות דהתם קאי אליבא דר' אלעזר ור' אלעזר אין ראה דהא ודאי אינו סבר דיש ממזר מחייבי כריתות כדלמרי לעיל (דף. א"ר אלעזר אע"פ שנחלקו ב"ש וצ"ה בלרת מודים שאין ממזר אלא ממזי שאסורו איסור ערוה ועגוש כרת:

**תוס' חד מקמאי** (המשך)

אבל לקבל עליו עול מצות א"צ שכבר קבל עליו מתחלה מדעתו הלכך משחררין אותו בע"כ אבל מתחלה אין מטבילין אותו לשם עבודת א"כ קבל מדעתו לשום עבודת חזור ומשחררו א"כ"כ בע"כ וכו' אין צריך ג' לטבילת שחרור מדרבנן בידושין פ' האומר כל שבירו לאו כמחזור משעה דמי ואמר התם גר נמי לאו בינו [לביעין] הוא דאמר' א"ר יוחנן גר צריך ג' ואקשי' אלא מעתה הנותן פרוטה לשפחתו וא"ל הרי את מקודשת לאחר שאשחרריך שבירו הוא ה"נ דהו קדושין ש"מ דגבי משחררת לא בעינא ג' ע"כ (ג) וי"ל דהיינו טעמא דאיין [דהוין ממזר מדרבנן (אלא) מדרבנן שנשאה ע"פ ב"ד וכוין דאם זינתה בריצון הוי ממזר מדאורייתא לכ"ע אם בא עליה בעל חששא שנשאת ע"פ ב"ד בעד א' הוי ממזר מדרבנן אבל לרבנן אפילו זינתה בריצון אינו ממזר דחייבי לאוין הן ככשוי שנשאה ע"פ ב"ד אינו ממזר אפילו מדרבנן שאין בו איסור כלל. אלא משמע דבין לרבנן ב"ד לר' הוי ממזר מדרבנן ע"י נישואין שמה יאמרו גרש זה ונשא זה אבל ע"י זנות אינו ממזר אפי' מדרבנן והא דאמר' בשומרת יבם שאין הולד ממזר פירש"י משום דכתיב לא תהיה אלמא יש בה הויה ואע"ג דכתיב נמי ואשה אל אחותה לא תקח ולא יקח איש את אשת אביו דמשמע דאית ביה קיחא ובמסכת קדושין פ' האומר ליפנין מהני תרי קראי דלא תפסי בה קדושין לא דמי לא יקח ללא תחת. ומיהו קשיא לי להאי פירוש דהא בפרק הורקת תנן בחרזי בבי ידוש ממזר מיכמה דתנן התם כל ערוה שאמרו צרותיהן מתורות וכו'. הכונס

(א) גראה עיקר דכהאי גוונא קרי הלכתא פסיקתא בצבא קמא (ד' קב.) ובמסקנת ע"ז (דף ז: וסז) בזהאי דכל המשנה ידו על התחמונה ולעיל בפי

קמא (דף יד. וסז) אמר פשיטא בני חייבי לאוין כשרים נינהו ובפרק שני (לעיל כג.) קאמר רב פפא מסתברא חייבי לאוין תפסי בזה קידושין ולעיל (דף מה.) פסקינן דעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר וכמה אמוראי דליירי בלרת מחזיר גרושתו ולר"ע לא משכח לה זרה דאין קידושין מופסין בחייבי לאוין וכרזי יהושע נמי יש להוכיח דלא קי"ל כוותיה דלמר לעיל (סז:) ושיניהם לא למדה אלא מאשפת אב ומייבי כריתות דמו לאשפת אב כלולי עלמא ולעיל צריש פירקין (דף ג.) קאמר רבצ"י דהלכתא כוותיה דאין ממזר מספק משמע דהיא ממזר מאשפת אב ולעיל (ד' מ:) אמר רב טובי בר קיסנא הבא על זרת חלוטמו הולד ממזר ואפילו רבי יוחנן לא פליג אלא משום דלרע חלוטה בלאו א': **רבי יהושע אומר בל' שחיביין ע"זו בו'**. יש מגיהס ר' יהודה במקום רבי יהושע דבפרק עשרה יוחסין (קדושין דף עז:;) גבי כל האסורים בזה בקהל מותרים לזא זה זזה ור' יהודה אוסר ומפרש עלה דר' יהודה סבר דממזר מחלומו לא הוי ממזר אלא מאשפת איש ופריך עלה תנינא מהך דהכא ואין נראה דהיאך היה בן עזאי אומר לקיים א"ש פלוגי ממזר אביו וסבר לה כר' יהודה דאמר חייבי לאוין וסמך ליה **לא יבא ממזר** בקהל ה' אלמא מהני הוי ממזר<sup>(א)</sup> ולרבי סימאי דמרבה שאר חייבי לאוין דלאו דשאר ולרבי ישבב דמרבה אפילו חייבי עשה נפקא להו מולא ושמעון התימיני סבר לה כרבנן דאמרי בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר דהויא לה חייבי כריתות וסמך ליה **לא יבא ממזר** אלמא מחייבי כריתות הוי ממזר ורבי יהושע לכתוב רחמנא לא יגלה לא יקח<sup>(א)</sup> (ולא יגלה) למה לי אלא לאו הכי קאמר מלא יקח עד לא יגלה הוי ממזר טפי לא הוי ממזר<sup>(ב)</sup> אמר אב"י הכל מודים בבא על הגדה ועל

יגלה כנף אציו לחודיה ולאשמעינ דיש או מחייבי לאוין לרבי יהודה וכל שכן מאשפת אב דהויא בכתר ומיתה: לא יקח. איש את אשת אציו למה לי למכתב אלא ש"מ מדכתביה הא קמ"ל דלא יצא ממזר עלה קאי דמינה הוא דהוי ממזר משום דחייבי מיתות הוא (א) ולא יגלה כנף אציו לא קאי. ואי קשיא כנף אציו למאי כתביה אי בשומרת יבם לעצור עליו בשני לאוין ערות אחי אצין לא תגלה<sup>(א)</sup> ולא דלא יגלה כנף אציו ואי באנוסת אציו אשמעינ דאסורה: **מלא יקח עד לא יגלה**. דהיינו אשת אב הכתובה בין לא יקח ללא יגלה: **הכל מודים**. ואפילו שמעון המימיני: **בבא על הגדה**. אע"ג דקאי בכתר אין הולד ממזר: והבא